COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Città Metropolitana di Milano

Via Viquarterio, n. 1 – 20072 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 - Tel.:02 907881-
*sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it PEC: **protocollo@pec.comune.pieveemanuele.mi.it***

SETTORE IV AREA AMBIENTE ECOLOGIA E COMMERCIO

Determinazione Dirigenziale n° 482 del 17/03/2026

OGGETTO: **ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA DEI SERVIZI RIFIUTI DEL COMUNE DI PIEVE EMANUELE (MI) (EX ARTICOLO 14 E 17 DEL D.LGS. 201/2022) E REDAZIONE PEF ETC 26-29 CIG BACCD0C287**

Dalla Residenza Municipale, addì 17/03/2026

Il Titolare di Elevata Qualificazione

Considerato che è volontà dell'Ente di ricorrere all'affidamento in house con una società pubblica, per la predisposizione della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta dei servizi rifiuti del Comune di Pieve Emanuele (MI). Il servizio è attualmente gestito in appalto alla società Area Sud Milano Spa.

Premesso che L'oggetto della prestazione consiste nella fornitura al Comune di servizi finalizzati alle seguenti attività A e B:

- **Attività A**

Predisposizione della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta dei servizi rifiuti del Comune di Pieve Emanuele (MI).
Il servizio è attualmente gestito in appalto alla società Area Sud Milano Spa.
La volontà dell'Ente è quella di ricorrere all'affidamento in house con una società pubblica.

- **Attività B**

La prestazione consiste nella fornitura al Comune del Servizio di assistenza tecnico-economica per gli adempimenti Arera del PEF 2026-2029 Rifiuti di pertinenza del Comune (Rif. ARERA n. 363/2021/R/Rif e smi).
Il provvedimento ARERA MTR-3, adottato il 5 agosto 2025 con la Delibera n. 397/2025/R/Rif, approva il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029. Questo metodo stabilisce i criteri per la definizione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Vista l'offerta pervenuta al Protocollo Generale della Ditta Labelab S.r.l. – Via Masini, 12 – 40126 Bologna (BO) in data 10/03/2026 Nr. 0006183 ;

Considerato che rientra nelle competenze del Settore IV Area Ambiente, Ecologia delegare la redazione PEF ETC 26-29;

Dato atto che la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale dell'ordinamento, alle disposizioni dello Statuto Comunale e dei regolamenti adottati dall'Ente in materia, essa è stata altresì assunta in conformità alle linee programmatiche di mandato e agli atti di programmazione susseguenti;

Ritenuto di provvedere nel merito;

Tutto ciò argomentato;

Visti:

- il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione di C.C. n. 45 del 29/09/2025 di "Approvazione DUP 2026/2028";
- la deliberazione di C.C. n. 65 del 18/12/2025 di "Approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2026/2028";
- la deliberazione di C.C. n. 66 del 19/12/2024 di "Approvazione schemi di Bilancio 2025/2027";
- la deliberazione G.C. n. 3 del 08/01/2026 ad oggetto "Approvazione PEG 2026/2028";
- la deliberazione di C.C. n. 56 del 14/11/2024 avente ad oggetto: variazioni al Bilancio di Previsione 2024/2026 e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/2016;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 45/2013, e ss.mm.ii., con particolare riferimento al Titolo VII in cui sono disciplinate le procedure per la difesa e per il patrocinio legale dell'Ente;
- l' Organigramma e Funzionigramma approvati con deliberazione di G.C. n.94 dell'11/07/2023;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 01/12/2025 conferimento incarico di Elevata Qualificazione al
- funzionario tecnico Vignati Walter del Settore IV Area Ambiente, Ecologia E Commercio, a norma dell'art. 50 del TUEL;

Attesa la propria competenza, ai sensi degli articoli:

- 107 comma 3 e 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., con cui si attribuisce ai Responsabili di Servizio, tra l'altro, la responsabilità delle procedure e l'assunzione degli impegni di spesa;
- 10 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto che:

- la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale dell'ordinamento, alle disposizioni dello Statuto comunale e dei regolamenti adottati dall'Ente in materia, essa è stata altresì assunta in conformità alle linee programmatiche di mandato ed agli atti di programmazione susseguenti;
- il sottoscritto ha verificato la regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Determina

Di recepire quanto espresso in premessa che forma parte integrante del presente atto:

1. Di affidare l'incarico di validazione del PEF 2026-2029 alla società LABELAB s.r.l. – Via Masini 12 – 40126 – Bologna (BO) C.F./P.IVA 02151361207, appurato che Il compenso per l'attività oggetto del presente incarico viene determinato in euro 4.950,00, IVA esclusa al 22% da versare all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1 commi da 629 a 633 della L. 190/2014 (Split payement);

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.039,00 (€ 1.089,00 Iva al 22%) trova imputazione:

   - al capitolo 6450/0 per un importo pari a €5.000,00 del Bilancio corrente;
   - al capitolo 6370/10per un importo pari a € 1.069,00 del Bilancio corrente;

3. Di dare atto che la ditta esecutrice del servizio è la società LABELAB s.r.l. – Via Masini 12 – 40126 Bologna (BO) c.f./P.IVA 2151361207;

4. Di dare atto che il pagamento del compenso avverrà su presentazione di regolare fattura a 30 gg. data fattura, previa consegna del report validazione;

5. Di dare atto che il codice CIG e' il seguente: BACCD0C287;

6. Di trasmettere la presente determinazione al fornitore sopra individuato, con valore di ordinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del TUEL;

7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Walter Vignati;

8. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dal momento della sua sottoscrizione;

9. 7. Di dare atto che l'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e che il pagamento avverrà in un'unica soluzione, previa presentazione di regolare fattura e vistata dal responsabile del servizio finanziario;

10. Di dare atto che la fattura sarà liquidata dopo aver acquisito il DURC e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

11. Il presente atto e' sottoposto ai provvedimenti di competenza del sottoscritto responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, c. 4 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267.

Dichiara

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i Soggetto/interessato/i ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
- l'insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento con il/i Soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di

qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado: *o situazioni di convivenza o frequentazione abituale*

- che in virtù dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; dell'articolo 18 della Legge n°1 del 07/08/2012, il Comune di Pieve Emanuele ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza.

Il Funzionario di E.Q.
Walter Luigi Vignati / ArubaPEC S.p.A.

Redattore: Sabrina Galvagno